

מדינת ישראל



המפקח על רישום המקרקעין
פתח תקווה

משרד המשפטים
אגף רישום והסדר מקרקעין

1

מס' תיק: 195/07

מס' תיק: 188/06

התובעים: ברכה וניסים פלד

ע"י ב"כ עוה"ד אמיר יקותיאל ו/או

אופריה שטרן

מרח' הנדיב 71, הרצליה

- נ ג ד -

הנתבעת: אורית לב

ע"י ב"כ עוה"ד נתן לס

מרח' אחד העם 14, תל אביב

פסק - דין

1. בין הצדדים נטשו במרוצת השנים מחלוקות שונות, אשר הגיעו לכדי הכרעה שיפוטית גם בערכאה זו.
הצדדים הינם בעלי דירות בבית משותף בן שתי קומות ובו 4 דירות, ברח' חצרות הדר 5 כפר סבא.
דירת התובעים בקומה א' ודירת הנתבעת מעליה בקומה ב'.

2. עפ"י המימרה הידועה "טוב פת חרבה ושלוחה בה, מבית מלא זבחי ריב"
(משלי יז', א') התרצו הצדדים וסיימו את המחלוקת בתיק תביעה 195/07
בהסדר פשרה, אשר קיבל תוקף של פסק דין.

ברוח הפשרה הסכימו לסיים אף את המחלוקת בתיק תביעה 188/06, פרט לבקשה להכרעה שיפוטית בסוגיות הבאות:

- א. מיקומם של מדחסי המזגנים התלויים על קירות הבית, האחד של התובעים והאחד של הנתבעת;
- ב. חלונות שנפתחו בדירת התובעים הפונים אל חצר הנתבעת;
- ג. מרזב המצוי בצד המזרחי של הבית.

יוער, כי הפשרה שבין הצדדים, הנותנת ביטוי מעשי לחלוקת השימוש ברכוש המשותף אינה דבר של מה בכך ואין לי אלא להוסיף בשבחם של הצדדים שהשכילו להניח בצד מחלוקת רבת שנים לטובת תחילתו של שלום בית. אף בפסיקתי זו הילכתי בעדינות על חבל ההסכמות הדק בניסיון ליתן פתרון משפטי, אשר לא יפגע בניצני ההידברות שבין הצדדים.

3. התובעים, בתמצית, אינם מסכימים למיקומו של מדחס המזגן (להלן- "מדחס") הממוקם לטענתם "בחזית הבית שלנו, מעל דלת הכניסה ונקודת חשמל קיימת". לטענתם, מיקום זה נבחר באופן פרובוקטיבי, למרות פניות חוזרות ונשנות מצידם. הנתבעת מצידה טוענת, כי אף מדחס המזגן המצוי על הקיר החיצוני הדרומי בחצר המוחזקת על ידה הותקן שלא כדין. כן ציינה, כי בשל התקנת המדחס במיקום זה נאלצה לבנות גגון.

4. אשר לחלונות- לטענת התובעים נעשתה הרחבת הדירה בהיתר, ערעורים שהגישה הנתבעת בפני וועדות התכנון המקומית והמחוזית נדחו בהקשר זה. הנתבעת טענה, מאידך גיסא, כי התובעים "תוך סטייה מהיתר הבניה והטעיית רשויות התכנון והבניה" בנו חלונות הפונים לחצר המשמשת אותה בשימוש ייחודי ופרטיותה נפגעת בשל כך.

5. כמו כן, נטען על ידי התובעים, כי בשל הבניה שבוצעה על ידי הנתבעת היה עליה להתקין מרזב בצד המערבי של הבית, אך היא לא עשתה כן אלא התקינה את המרזב בצד המזרחי כך שמי הגשמים זולגים באין מפריע על

הקיר החיצוני של הבית וגורמים נזק רב לחדר בדירת התובעים.

6. על שלושת מרכיבים אלה שנותרו במחלוקת, המצויים כולם בקיר החיצוני של הבית חלה, ממילא, הגדרת רכוש משותף.

7. בסימן א' לפרק ה' בחוק המקרקעין, התשכ"ט-1969 הדן בשיתוף במקרקעין נקבע, לאמור:

30 (א) בעלי רוב החלקים במקרקעין המשותפים רשאים לקבוע כל דבר הנוגע לניהול הרגיל של המקרקעין ולשימוש הרגיל בהם.

(ג) דבר החורג מניהול או משימוש רגילים טעון הסכמת כל השותפים.

31. (א) באין קביעה אחרת לפי סעיף 30, רשאי כל שותף, בלי הסכמת יתר השותפים

(1) להשתמש במקרקעין המשותפים שימוש סביר, ובלבד שלא ימנע שימוש כזה משותף אחר".

8. סעיף 2 לתקנון המצוי קובע, לאמור:

"(א) בעל דירה איננו רשאי לעשות בדירתו שינויים או תיקונים הפוגעים ברכוש המשותף או מסכנים או עשויים לסכן את קיומו או משנים או עשויים לשנות את ערכו, אלא אם קיבל תחילה הסכמת האסיפה הכללית של בעלי הדירות. לענין זה 'פגיעה ברכוש המשותף' – לרבות פגיעה בחזותו החיצונית התקינה והאחידה כפי שהיתה בעת גמר הבניה.

(ב) בעל דירה אינו רשאי לעשות בדירתו שינויי או תיקונים הפוגעים בדירה אחרת או מסכנים או עשויים לסכן את קיומה, או משנים או עשויים לשנות את ערכה, אלא אם קיבל תחילה הסכמת בעל הדירה האחרת".

9. פרשנות להשתלבותן של הוראות חוק אלה ניתנה לאחרונה בת"א (חיפה) 9063-01 זהבה שולביץ ואח' נ' פנינה קראוס ואח'

תק-של 2008(3), 6303, לאמור :

"סעיף 31 לחוק המקרקעין קובע כי כל שותף רשאי, בלי הסכמת יתר השותפים, להשתמש במקרקעין המשותפים שימוש סביר, ובלבד שלא ימנע שימוש כזה משותף אחר. לאסיפה הכללית בבית המשותף יש סמכות להחליט על השימוש שיעשה ברכוש המשותף, והיא רשאית להחליט למפרע על הסכמתה לשימוש מיוחד ברכוש המשותף (ראה: ע"א 93/84 שלמה קדמי ואח' נ' יערי קווין ואח' פ"ד מ(1), 724).

בהעדר החלטה מסוימת שכזו, רשאי כל בעל דירה להשתמש ברכוש המשותף שימוש רגיל וסביר לפי תנאי הזמן והמקום כל עוד הוא אינו מונע שימוש דומה מאחרים.

השאיפה צריכה להיות למצוא איזון בין השמירה על הזכויות הקיימות של בעלי הדירות בדירותיהם וברכוש המשותף לבל ייפגעו לבין האינטרס הלגיטימי של כל בעל דירה יחיד לעשות שימוש רגיל ברכוש המשותף בצורה נאותה ובאורח סביר.

(ראה: א. איזנשטיין, יסודות והלכות בדיני מקרקעין [חלק שלישי - בתים משותפים, תשס"א - 2001] 102 וכן ראה: ע"א 549/73 וינטרס נ' זמורה, כ"ח 1 עמ' 645, (להלן: "פס"ד זמורה"). בהמ' 163/81 בודנוף נ' נציגות הבית המשותף, פ"ד לה(4) 277, נקבע כי התנאים הללו הינם תנאים מצטברים. דהיינו: יש צורך בכך שהשימוש יהא רגיל וסביר, וכן שהשימוש לא ימנע שימוש כזה משותף אחר. שימוש סביר יהא שימוש שיתאם את ייעודו של אותו חלק ברכוש המשותף. ייעוד החלק של הרכוש המשותף משמע, השימוש בו לפי ייעודו לפי תנאי הזמן, המקום וכוונת בעלי הדירות. כמו כן, נקבע כי בבחינת השימוש יש לבחון גם את תנאי המקום והזמן: תנאי המקום-כלומר המקום בו הבית המשותף נמצא או ייעוד הבית המשותף (מגורים, מסחרי, משרדים וכד'), ותנאי הזמן-הדרישות והאילוצים שהמציאות מתיבה (ראה: עו"ד ע. כהן, בתים משותפים בניה, שימוש וניהול הרכוש המשותף [תשס"ד-

[2004, עמ' 48] " (ההדגשה שלי ט.ל)

10. במקרה דנן, לא הובאה החלטה אופרטיבית של האסיפה הכללית אשר לאופן/מיקום התקנת מדחסי המזגנים ברכוש המשותף הן שהותקנו על ידי התובעים והן ע"י הנתבעת. וכן לא הובאה החלטה בדבר מיקומם של מרזבים או קביעת פתחים במעטפת הבית. יש להיזקק, ממילא, לשאלה האם השימוש המתואר, של מי מהצדדים, ברכוש המשותף הינו שימוש רגיל וסביר לפי תנאי המקום והזמן והוא אינו מונע שימוש דומה מאחרים.

11. בביקור שערכתי במקום, בנוכחות הצדדים, עמדתי על מרבית הטענות שהעלו הצדדים. ראיתי את המדחסים המצויים בחזית הדרומית. בהקשר זה, התרשמתי ברורות, כי מדחס המזגן של התובעים, המותקן על הקיר הדרומי מצוי ממש מתחת למדחס המזגן של הנתבעת. נראה, איפוא, שבחירתה של הנתבעת עצמה בקיר זה להתקנת המדחס שלה יש בו עדות לכך שאין טענה של ממש בשאלת הייעוד ובשאלת סבירות השימוש.

אין לי, אלא לדחות אף את טענת הנתבעת, כי כאשר יבנה במקום גרם מדרגות עלול משב רוח העולה מן המדחס להפיח רוח בלתי צפויה ברגלי העולים מעלה ולהפריע את השימוש במדרגות. שכן, אותו מקום ממש נבחר, כמתואר, על ידי הנתבעת עצמה להצבת המדחס שלה. המדובר, איפוא, בשימוש סביר בנסיבות המקרה.

זאת ועוד, מדחס מזגן נוסף נמצא מעל דלת הדירה המושכרת על ידי התובעים (בפינה הצפון-מזרחית) - אף במקרה זה התרשמתי שאין המדובר בחזית הבית המשותף (בהא הידיעה). יתכן וקיים מיקום אחר, אשר משקולים אסטטיים נוטה ליבם של התובעים להעדיפו ו לא נקבע, כאמור, על ידי כלל בעלי הזכויות בבית המיקום המועדף להתקנת המדחסים השונים ובפעול התירו בעלי הדירות זה לזה

להתקין את המדחסים בכל חזיתות הבית.

בנסיבות המקרה כמתואר, איני רואה טעם של ממש להעדיף, בהקשר זה, את השיקול האסטטי של התובעים המחייב את הנתבעת להעתיק את המדחס התלוי בקיר הצפון-מזרחי על השיקול האסטטי של הנתבעת, המחייב את התובעים להעתיק את המדחס התלוי בקיר הדרומי. לא למותר לציין, כי יכולים הם להסכים הדדית על העתקת המדחסים.

12. כן התרשמתי, באותו ביקור, מהחלונות שנפתחו בפינה הדרום-מערבית בדירת התובעים ומהמרזב המצוי בצד המזרחי, היוצא מדירת הנתבעת ומגיח מעל לדירת התובעים.

אשר לפריצת חלונות בקיר הבית המשותף- ככלל, כאשר מדובר בפעולות המבוצעות במעטפת הבית נפסק, בין היתר, ע"א 429/80 צבי גרפינקל ואח' נ' דיאנה ארליך ו-2 אח', פ"ד לו(4), 141, לאמור: "אשר להרחבת החלון בדירה על-ידי פריצה בקיר המשותף של הבית, נראה לי, כי יש להחיל לגביה את שנאמר לעיל לעניין בניית המרפסת. שהרי בפריצת הקיר ובהתקנת החלון בשטח זה נטלה המשיבה לעצמה חלק מהקיר, שהוא רכוש משותף.

כבר נאמר לעניין סעיף 2 (א) לתקנון המצוי, כי הוא קובע מפורשות, "שאין בעל-דירה רשאי לעשות שינויים או תיקונים בדירתו הפוגעים ברכוש המשותף, אלא אם קיבל תחילה הסכמת האסיפה הכללית של דיירי הדירות, ואין נפקא מינה אם הפגיעה היא קטנה או גדולה וניתנת לפיצוי נאות או לא" (ע"א 136/63, בעמ' 1725). בע"א 515/65, בעמ' 295, הוסיף על כך כבוד השופט ברנזון ואמר:

"כל מה שמזיק לרכוש המשותף או לדירות האחרות בבית, לרבות מה שעשוי לשנות את אופי הבית, או לקלקל את דמותו הארכיטקטונית, או לשבש את שלמותו הסימטרית והאסתטית - כל אחד מאלה וכיוצא בו מהווה, פגיעה' כנ"ל".

דברים אלה חזרו ונשנו בע"א 395/74, בעמ' 44, בו הודגש, "שכל פגיעה

ברכוש המשותף או בדירות האחרות של הבית המשותף, גם בלי שנתלווה לה נזק ממשי, דייה כדי להצדיק התערבותו של המפקח ומתן צו-מניעה".

בערעור זה נוגע כבוד השופט ברנזון במישרין בענייננו, והוא אומר, בעמ' 45 :

"פריצת חלון בקיר חיצוני של הבית, המהווה חלק מן הרכוש המשותף, אין לראות בה, נגיעה... שאין בה משום פגיעה' (כפי שטען בא-כוח המערערים שם - א' ג'). המחוקק נקט בסעיף 2 בלשון כללית ורחבה ביותר. הוא דיבר בלשון פגיעה סתם, כלומר פגיעה מכל סוג שהוא. מכאן, ששאף לתפוס ברשתו גם מעשים שאין בהם פגיעה פיזית דוקא, אך בוודאי ובוודאי שעל שלמותו הפיזית של הרכוש המשותף פרש המחוקק את חסותו. גם מ"מ הנשיא בפסק-דינו בדיון הנוסף בענין סדובסקי, הדגיש כי מצב המבנה הוא סטטי וכי הסעיף הנדון בא להבטיח את, שלמות המבנה ותקינותו. לפיכך, צדק בית-המשפט המחוזי באומרו, כי מאחר ומדובר בקיר חיצוני שהוא רכוש משותף, לא היו המערערים רשאים לנהוג בו מנהג בעלים ולעשות בו כטוב בעיניהם".

מאחר שפריצת הקיר החיצוני פגעה, כאמור, ברכוש המשותף, נזקקה המשיבה לקבל תחילה, לפי סעיף 2 (א) לתקנון המצוי, הסכמת האסיפה הכללית של בעלי הדירות.

... מאחר שלהסכמה שכזאת של הצדדים אין כל רמז בתיק, היה על המשיבה להוכיח את טענתה, כי נתקיימה אסיפה כללית, בה ניתנה הסכמה לפגיעה בקיר החיצוני. דעתי היא, על-כן, כי מן הדין היה להיעתר לתביעת המערערים גם בכל הנוגע לפריצת הקיר".

13. במקרה דנן, לא נערכה כפי הנראה אסיפה כללית ואף לא הוכח ברורות, כי יש היתר בניה בר תוקף לפריצת החלונות בקיר הדרום-מערבי דווקא, מה גם שבהסכמת הצדדים, אשר קיבלה תוקף של פסק דין ניתנה לנתבעת זכות שימוש ייחודית בחלק החצר המצוי מתחת לאותם חלונות.

בביקור במקום נאותו שוכרי התובעים להתיר לי כניסה לשטח דירתם על מנת להתרשם ממידותיהם של החלונות וממיקומם.

שוכנעתי, כי גודלם של החלונות הצמודים $160*100$ ו- $80*100$ (ר' ת/2) חריג
בנסיבות המקרה, הגם שבאותו חדר מצוי חלון נוסף, בקיר הדרומי שגודלו
 $160*100$.

מספר החלונות בחדר זה שהינו חדר שינה ממוצע גדול, איפוא, מהמקובל
בבית.

לפיכך, ספק רב אם "פריצת" חלונות בקיר זה נעשתה בהתאם לשימוש
הייעודי במעטפת הבית ואם היא עומדת ביתר הדרישות היינו תנאי המקום
והזמן.

זאת ועוד, החלונות במקום האמור בעלי מפתח רחב באופן ניכר והם פונים
לחצר, היא החצר שעתידה לשמש בשימוש יחודי את הנתבעת, בה מצוי כסא
נדנדה של הנתבעת. ממבט הן מפנים החדר והן מחוצה לו אכן עולה החשש,
כי אותם חלונות עלולים למנוע מן הנתבעת- בניגוד למוסכם כאמור בין
הצדדים- שימוש ייחודי באותה חצר ולפגוע בפרטיותה.
בהקשר זה, דווקא התובעים, כמי שעמדו על כך שהנתבעת לא תקבל את
הזכות להשתמש, שימוש ייחודי, בחצר המצויה מתחת לחלון דירתם (בצד
הדרום-מזרחי) בשל חששם לפגיעה בפרטיותם יכולים, על אף הנטען
להזדהות עם אותו חשש המובע על ידי הנתבעת.

עם זאת, התרשמתי מנכונותה של הנתבעת, לפני משורת הדין, לאפשר
לתובעים לאטום את החלון הקטן מבין השנים בלבני זכוכית אטומות ואת
החלון הגדול לאטום עד מחצית הגובה בלבני זכוכית ובמחצית הנותרת (מן
החלון הגדול) להתקין חלון מדגם "קיפ", היינו הנפתח מלמעלה למטה ובו
תותקן זכוכית אטומה (מסוג "צינצ'ילה").

אני מורה, איפוא, לתובעים לפעול, בתוך 60 ימים, על פי אחת מן החלופות:
הראשונה- לפי הצעת הנתבעת, היינו אטימת החלון הקטן בלבני זכוכית
ומחצית מגובהו של החלון הגדול באופן זהה.
במחצית חלקו העליון של המפתח יותקן חלון "קיפ" ובו זכוכית אטומה.
השנייה- אטימת החלונות לחלוטין והחזרת המצב לקדמותו.
היה ולא יפעלו התובעים כאמור, באותו פרק זמן, ייאטמו החלונות על פי
החלופה השנייה.

בהקשר זה מן הראוי לצטט הנמקה משפטית לקביעה זו המצויה ברע"א

6339/97 - משה רוקר ואח' נ' משה סלומון ו-3 אח', תק-על 99(4), 1, לפיה -
 "שיקול נוסף המחזק את התוצאה שאליה הגענו נעוץ באופיים של יחסי
 השכנות בין בעלי הדירות בבית משותף. אחד המאפיינים של יחסים אלה
 הוא המתח בין זכות הבעלות הבלעדית של בעלי הדירות בדירותיהם לבין
 השיתוף שכופה עליהם החוק בעניינים שונים (ראו: י' ויסמן "יחד ולחוד
 בבית המשותף" משפטים טז (תשמ"ו-תשמ"ז) 197; ח' דגן "פרשנות בדיני
 קניין, הבית המשותף ובעיית הפעולה המשותפת - בעקבות רע"א 7112/93
 צודלר נ' יוסף" עיוני משפט כ (תשנ"ו-תשנ"ז) 45).

סכסוכים בין בעלי דירות לגבי השימוש ברכוש המשותף ולגבי ניהול הבית
 המשותף הם סכסוכים נפוצים. על המאפיינים המיוחדים של "יחסי הגומלין
 בין השוכנים בצל קורתו של בית משותף" עמד כבוד הנשיא מ' שמגר
 באומרו:

**"יחסים אלו מאופיינים, בדרך כלל, בכך שהצדדים להם אינם בוחרים איש
 את רעהו, והם כאילו נכפים זה על זה באורח אקראי עקב עצם עובדת
 המגורים. לעתים קרובות, עשויים יחסים אלו להימשך שנים לא מעטות.
 הם מתאפיינים, בנוסף לכך, בקרבה פיסית הדוקה בין הצדדים ---
 המביאה לכך שפעולתו של האחד משפיעה בהכרח על מצבו של האחר.
 לאור מרכיבים אלו, כשהם נראים כמכלול, ברור כי אם, ורק אם, יפעלו
 בעלי הדירות והדיירים, איש כלפי רעהו, בתום לב ובהגינות, יוכל הבית
 המשותף להתנהל בצורה תקינה, לרווחתם המשותפת של יושביו" (ע"א
 2896/90 יוסף טרוצקי ואח' נ' אלפונסו דיין ואח', פ"ד מו(5) 454 .**

מימרה עתיקת יומין היא כי "ביתו של אדם הוא מבצרו" במקור:
 "An Englishman's home is his castle" "הבית הוא אחד הנכסים
 החומריים החשובים ביותר שיש לאדם, ואולי החשוב שבהם.

**בהקשר רגיש זה של יחסי שכנים בבית משותף, יש להקפיד במיוחד על
 שמירת זכויותיהם של בעלי הדירות ולהיזהר מאד שלא לפרוץ בהן
 פרצות". (ההדגשה שלי ט.ל.)**

14. סוגיית המרזב נותרה האחרונה מבין הסוגיות שבמחלוקת ואכן, התמונות
 שצורפו על ידי התובעים ומיקומו של המרזב מעלים את החשש לפגיעה

בקירות הבית המשותף. חלחול מים מקירות הבית עלול לחדור, ממילא, לדירת התובעים.

סעיף 3(ב) לתקנון המצוי קובע, כי-

"בעל דירה זכאי לדרוש מבעל דירה אחרת שיבצע תיקון בדירה האחרת, שאי-ביצועו עלול לפגוע בדירתו של דורש התיקון".

יפים דברי הרמב"ם בהלכות שכנים פרק י' הלכה ז', לאמור:
"ז' [ו] בעל עלייה שהיה שופך מים, והן יורדין על הדר בבית למטה--אם הייתה שם מעזיבה שהמים כלים בה בעת שפיכה, ואחר שיפסוק העליון מלשפוך ייבלעו המים וירדו וינטפו על התחתון--צריך התחתון לתקן ולהרחיק עצמו מן הנזק; ואם אין שם מעזיבה, אלא כשישפוך יירדו המים מיד--הרי זה כמזיק בחיצו, והעליון מתקן או יימנע מלשפוך. וכן כל כיוצא בזה".

אני מורה, איפוא, לנתבעת להסדיר את ניקוז המרזב, כך שתימנע זרימת מים על גבי קיר הבית.

הנתבעת תפעל בהקשר זה בתוך 45 ימים מיום מתן פסק הדין.

15. נמלכתי בדעתי בשאלת ההוצאות והחלטתי להטיל על כל צד את הוצאותיו

שלו שכן, בנסיבות המקרה, "מעז יצא מתוק" וההתכתשות המשפטית

הביאה לכלל חלוקת שימוש מוסכמת בין הצדדים.

כל צד יצא, איפוא, ומחצית תאוותו בידו.

ניתן בהעדר הצדדים.

בברכת שנה טובה, היום יום חמישי כ"ה אלול תשס"ח (25 ספטמבר 2008).

טלי להב

המפקחת על רישום המקרקעין